



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cristina Cambi Giudice
dott.ssa Daniela D'Auria Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19134/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 7.9.2020 con termine per il deposito di memorie di replica fino al 26.11.2020, e vertente

TRA

Parte_1 con il patrocinio dell'avvocato Marta Antonioli

RICORRENTE

E

CP_1, con il patrocinio dell'avvocato Giuseppa Calcaterra

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

conclusioni: cfr. note per la trattazione scritta dell'udienza del 7/9/2020

per il ricorrente

*Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 14.09.1994 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Roma; le figlie *Per_1* e *Per_2*, ormai maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, avranno collocamento prevalente con la madre nell'abitazione materna, sita in Roma via Roccaporena n. 18, che resta assegnata alla sig.ra *CP_1*, in quanto convivente con le figlie, con quanto in essa contenuto; il sig. *Pt_1* corrisponderà alla sig.ra *CP_1* per il mantenimento delle figlie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 600,00 (seicento), da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell'indice *Org_1*. Il padre, inoltre, corrisponderà direttamente alle figlie, su due carte prepagate delle quali entrambe sono già in possesso, entro 15 giorni dal pagamento delle missioni di lavoro, la somma di € 300,00 ciascuna, per ogni mese o frazione di mese superiore a 10 gg. in cui lo stesso si troverà in missione all'estero, dandone contestualmente comunicazione alla madre. Il sig. *Pt_1* corrisponderà, altresì,*

alla moglie le spese straordinarie da sostenere per le figlie, che sono a carico di entrambi i genitori secondo la divisione riportata nelle condizioni di separazione, in ossequio a quanto previsto nel protocollo d'intesa vigente presso l'adito Tribunale, per le spese straordinarie che si affiancano all'assegno di mantenimento. Si insiste nella richiesta di eliminazione dell'assegno di mantenimento per la sig.ra CP_1, con decorrenza retroattiva delle richieste condizioni economiche dal momento del deposito del ricorso, considerata oltre all'attività lavorativa della resistente, anche l'ingente disponibilità di mezzi economici ereditati dalla sig.ra CP_1 che ha mutato radicalmente il pregresso assetto patrimoniale dal quale era scaturito il precedente provvedimento attributivo dell'assegno di mantenimento a suo favore.

per la resistente

la Sig.ra CP_1, resistente, precisa le conclusioni come di seguito:

I) sulla domanda principale, pur non avendo interesse, non può opporsi alla pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili;

II) sulle domande accessorie:

1) venga riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nella somma non inferiore ad € 600,00 mensili, con riserva del principio di equità in base alla reale redditività del marito;

2) collocamento della figlia Per_2 nata il 18.12.2000, che in corso di causa ha raggiunto la maggiore età, con la madre e conseguente assegnazione della casa familiare di Roma Via Roccaporena n. 18, e con permanenza anche della primogenita Per_1 nata il 27.12.1996, studentessa non autonoma economicamente;

3) mantenere ferma la contribuzione economica per le due figlie così come da separazione consensuale vale a dire: - il padre corrisponderà alla Sig.ra CP_1 per il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 800,00, (400,00 per ciascuna) da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT;

- il padre inoltre corrisponderà direttamente alle figlie, su due carte prepagate, delle quali entrambe sono già in possesso, entro 15 giorni dal pagamento della missione di lavoro, la somma di € 300,00 ciascuna, per ogni mese o frazione di mese superiore a 10 gg in cui lo stesso si troverà in missione all'estero, dandone contestualmente comunicazione alla madre;

4) onere per i genitori delle spese per le due figlie secondo il protocollo d'intesa ma con percentuale differente: 80% il padre, 20% la madre;

5) spese di lite.

III) Si chiede, a complemento dell'attività documentale richiesta con provvedimento del 08.01.2020 (e causa covid non adempiuto), un termine di trenta giorni dalla precisazione delle conclusioni per il deposito documentale.

IV) L'Avv. Pinuccia Calcaterra chiede termini ex art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Parte_1 ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data 14.9.1994 con CP_1 [...]; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 29.3.2016 e che dalla loro unione erano nate le figlie Per_1 (27.12.1996) e Per_2 (18.12.2000). Il ricorrente,

ufficiale dell'esercito e che svolgeva anche servizio all'estero in missione, ha precisato che le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore, collocata (unitamente alla figlia maggiore di età) presso la madre, assegnataria della casa coniugale, con obbligo suo carico di contribuire al mantenimento delle figlie con euro 800,00 mensili, oltre ad euro 350,00 mensili per il mantenimento della moglie, ed euro 300,00 ciascuna da versarsi direttamente alle figlie entro 15 giorni dal pagamento delle missioni di lavoro (oltre 50% spese straordinarie). Ha dedotto che le resistente, a seguito della morte di una zia, era divenuta erede della medesima, così divenendo proprietaria della quota di 1/3 di un prestigioso immobile in Roma, in via Fleming, sopravvenienza all'esito della quale risultava giustificata sia la richiesta di riduzione del mantenimento per le figlie sia quella di revoca del mantenimento della moglie. Ha aggiunto che la resistente svolgeva attività di insegnamento di spinning presso il Org_2 ed aveva e piena capacità lavorativa. In tal senso ha chiesto la revoca di mantenimento della moglie e la riduzione ad euro 600,00 quanto al mantenimento delle figlie, ferma la corresponsione in via diretta a ciascuna di loro di euro 300,00 entro 15 giorni dal pagamento delle missioni di lavoro all'estero.

La resistente, premesso che a fronte dell'attività lavorativa del marito, che lo portava spesso in missioni all'estero, i coniugi avevano concordato una divisione dei ruoli all'esito della quale era la moglie ad attendere in via prevalente alla casa e alla cura delle figlie, ha chiesto di confermare le condizioni economiche quanto alle figlie, e di porre a suo favore un assegno divorzile di euro 600,00.

Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Va premesso che non può accogliersi l'istanza di parte resistente, la quale, nelle note per la trattazione scritta, chiede un ulteriore termine di 30 gg per il deposito della documentazione di cui all'ordine di esibizione dell'8.1.2020. Ed infatti, visto che l'udienza cadeva nel mese di settembre 2020, la parte avrebbe avuto tutto il tempo per depositare la citata documentazione, nonostante l'emergenza sanitaria (peraltro la parte era già inadempiente all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 6.6.2018, e ben avrebbe potuto provvedere in ogni caso al deposito degli estratti dei conti correnti).

Orbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.

Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 29.3.2016 ;da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Orbene, entrambe le figlie (non autonome sotto il profilo economico, e conviventi con la madre) sono maggiori di età, sicché nulla disporsi in ordine al loro affidamento.

Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., richiamato dall'art. 6, secondo comma, L. 898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in Roma, Via Roccaporena n. 18. di proprietà del marito, deve essere assegnata alla moglie, quale genitore convivente con le figlie maggiorenni, non autonome economicamente.

Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte, ed alla misura del contributo paterno per il mantenimento della prole.

Sul punto deve premettersi che, in base agli accordi di separazione – assunti all'udienza del 24.3.2016, nella quale il marito dichiarava un reddito di euro 2.600,00 per 13 mensilità, oltre ad indennità di missioni estere, e la moglie si dichiarava priva di reddito – è stato convenuto che il padre (in quale dichiarava che la casa coniugale, assegnata dalla moglie, sebbene a lui interamente intestata, era stata acquistata con denari comuni di entrambi i coniugi, riconoscendo quindi alla moglie, una volta venuto meno il provvedimento di assegnazione, il diritto ad ottenere la metà del prezzo di vendita dell'immobile) avrebbe contribuito al mantenimento della prole con assegno di euro 800,00 mensili (oltre ad euro 300,00 per ciascuna delle figlie da versare direttamente a loro, entro 15 gg dal pagamento delle missioni all'estero, e ciò per ogni mese o frazione di mese superiore a 10 gg in cui il medesimo si fosse trovato in missione all'estero), con spese straordinarie suddivise al 50% tra le parti. Il marito inoltre si obbligava a corrispondere alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento di euro 350,00.

Orbene, venendo alla ricostruzione della attuale situazione economica e patrimoniale delle parti, deve rilevarsi che:

il marito, proprietario della casa coniugale assegnata alla moglie (immobile del quale, anche nel corso del presente giudizio, ha ribadito l'acquisto con denaro di entrambi i coniugi, confermando l'impegno a riconoscere alla controparte la metà del prezzo di vendita, una volta che tale immobile, cessata l'assegnazione della casa coniugale, sia venduto a terzi), ha avuto un reddito mensile netto (rapportato a 12 mensilità), nel corso del giudizio, di euro 4350,00 circa nel 2017, e 3600,00 circa negli anni 2018 e 2019 (cfr. cud in atti, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio da ultimo depositata). Egli sostiene spese di locazione (cfr addebiti sul conto corrente) di euro 1100,00 mensili, e deve sostenere le rate del finanziamento acceso presso la Pt_2 per euro 300,00 mensili circa.

la moglie la quale all'udienza di separazione consensuale dichiarava di essere priva di reddito, è successivamente divenuta erede di una zia, divenendo proprietaria pro quota di un immobile sito in Roma, venduto nel corso del giudizio, con diritto della parte a ricevere l'importo di euro 275.000,00 complessivi a fronte della sua quota. Premesso che nemmeno sono documentate azioni esecutive nei suoi confronti, a fronte delle quali la parte avrebbe deciso di lasciare ai propri fratelli la disponibilità di tale somma, deve aggiungersi, comunque, che benché detti importi, come affermato dalla moglie (la quale peraltro non ha mai depositato gli estratti dei conti correnti, così impedendo la

verifica della circostanza) siano stati accreditati sul conto corrente di suo fratello, è pacifica la circostanza che gli importi siano comunque nella disponibilità della sig. CP_1 (tanto che, con tali somme, ella ha acquistato un autoveicolo per la figlia), la quale può fare affidamento sulle citate risorse economiche. Deve aggiungersi che, benché nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 7.9.2017, depositata dalla resistente per l'udienza presidenziale, la parte abbia dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di essere priva di reddito, all'udienza tenuta in data 19.9.2017 la moglie ha affermato di svolgere l'attività di insegnante di spinning, un compenso di euro 20/h, potendo a fronte di ciò contare sui compensi che la parte ha indicato in udienza in euro 150,00-300,00 mensili. A fronte delle richieste istruttorie del marito, all'udienza del 12.6.2019, sentita in interrogatorio formale, la parte ha affermato di svolgere l'attività di insegnante di spinning in tre palestre, per quattro/otto ore a settimana, con compensi tra euro 20/h e 25/h a seconda delle palestre (individuata in quelle del gruppo Org_3, rispettivamente in Viale Giulio Cesare ed in zona Colosseo, oltre che in quella del Cristo Re). Nella medesima udienza, quanto alla deduzione (affermata dal marito sin dal ricorso introduttivo) che ella svolgerebbe identica attività anche presso il circolo Org_2 la resistente ha affermato di essersi recata in detta palestra per una sola ora di sostituzione avvenuta nel 2017 (circostanza alquanto inverosimile, visto che la teste Testimone_1, investigatrice privata sentita all'udienza successiva, proprio in quell'unica ora di sostituzione si sarebbe trovata a seguire la lezione della sig.ra CP_1). Deve aggiungersi che, provata l'attività di insegnante di spinning della resistente, quest'ultima (la quale, dopo aver depositato per l'udienza presidenziale dichiarazione sostitutiva nella quale si affermava priva di reddito, benché già allora ricevesse compensi per l'attività di insegnamento, come poi ammesso alla successiva udienza) ha poi omesso ogni indicazione in ordine agli esatti compensi derivanti da tale attività, in particolare rimanendo omissiva rispetto ai successivi ordini di esibizione sia quanto alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (cfr. ordinanza 6.6.2018) sia con riferimento agli estratti di conti correnti (cfr. ordinanze 6.6.2018 e 8.1.2020).

Orbene, venendo alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente deve rilevarsi che:

- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. I, 16/05/2017, n. 12196: *“Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà postconiugale” divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale — in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa — non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione”*);

- come da recenti statuizioni della Corte di legittimità (cfr Cassazione civile, sez. un., 11/07/2018, n. 18287) *“Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”*.

- la norma, di cui all'articolo 5, comma 9 L. 898/70 (che impone ai coniugi, nei giudizi divorzili, di presentare non solo le dichiarazioni dei redditi, ma anche ogni altra documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale comune), impone alle parti un comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante, in relazione al quale la parte deve ritenersi onerata del deposito anche di documenti che sarebbero contrari ai propri interessi, e ciò sul fondamento dei particolari obblighi di protezione che derivano dal rapporto matrimoniale, pur quando il medesimo sia cessato: in tale ottica deve ritenersi che, ove vi sia stata violazione di tali obblighi, da tanto possano trarsi argomenti di prova ex art. 116 cpc.

Nel caso di specie, premesso che la situazione economica della moglie è sicuramente migliorata rispetto alla data della separazione, sia a fronte dell'eredità conseguita, sia in quanto ella oggi svolge attività lavorativa (i cui compensi, come anticipato, non sono stati chiariti); aggiunto che la moglie, pur non avendo formalmente proprietà immobiliari, si vedrà riconosciuto il 50% del prezzo di vendita della casa coniugale (di proprietà del marito, ed ove ella vive in quanto assegnataria dell'immobile) una volta venuti meno i presupposti per l'assegnazione; ritenuto che la parte non ha offerto al collegio giudicante una cristallina ricostruzione delle sue risorse economiche, e che tale comportamento sia valutabile ex articolo 116 c.p.c., deve respingersi la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente e, a fronte delle sopravvenute sue risorse già dalla data dell'introduzione del giudizio, deve revocarsi (con decorrenza 17 marzo 2017) l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie.

In ordine al mantenimento della prole, visti gli attuali redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze delle figlie, certamente aumentate nel tempo in base all'età, allo studio ed alla vita sociale e di relazione in genere, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 800,00 mensili l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della prole, a far data dalla pubblicazione della presente e fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' *Org_1* .

A tale importo, come da concorde richiesta delle parti, dovrà aggiungersi quello di euro 300,00 per ciascuna figlia, che il padre accrediterà su carte prepagate a loro intestate, entro 15 giorni dal pagamento delle missioni di lavoro, per ogni mese o

frazione di mese superiore a 10 gg. in cui lo stesso si troverà in missione all'estero.

Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.

Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare **esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili** (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).

Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).

Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).

Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano la compensazione per il 50% tra le parti delle spese del presente giudizio. Quanto all'ulteriore 50%, le spese seguono la soccombenza sulla domanda di assegno divorzile.

Stante la circostanza che la sig.ra CP_1, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 7.9.2017, ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di essere priva di reddito, mentre all'udienza tenuta in data 19.9.2017 ha affermato di svolgere l'attività di insegnante di spinning, un compenso di euro 20/h, potendo a fronte di ciò contare sui compensi indicati in euro 150,00-300,00 mensili, visto l'art 76 DPR 445/2000, deve disporsi la trasmissione della presente denuncia di reato (unitamente a copia della citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio e copia del verbale dell'udienza presidenziale) al PM presso il Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e CP_1 in Roma, in data 14.9.1994;

b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto 1185, parte 2, serie A);

c) assegna la casa coniugale sita in Roma via Roccaporena n. 18, a **CP_1** [...];

d) revoca l'obbligo di **Parte_1** di contribuire al mantenimento di **CP_1**, con decorrenza 17.3.2017 e respinge la domanda di assegno divorzile proposta da **CP_1** nei confronti di [...]
Parte_1

e) determina in euro 800,00 il contributo mensile dovuto da **Parte_1** [...] per il mantenimento le figlie **Per_1** (n. 27.12.1996) e **Per_2** (n. 18.12.2000), da corrispondere a **CP_1** presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

f) pone a carico di **Parte_1** l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando direttamente a **Per_1** (n. 27.12.1996) e **Per_2** (n. 18.12.2000), euro 300,00 ciascuna, e ciò entro 15 giorni dal pagamento delle missioni di lavoro, per ogni mese o frazione di mese superiore a 10 gg. in cui lo stesso si troverà in missione all'estero;

g) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli;

h) compensa le spese di lite per il 50%, e condanna **CP_1** al pagamento della restante parte delle spese di giudizio a favore di **Parte_1** [...] importo che liquida (già in tale ridotto ammontare) in 70,00 euro per esborsi e 1.800,00 euro per compensi, oltre e generali Iva e cassa;

i) manda alla cancelleria per la trasmissione della notizia di reato di cui in motivazione al PM presso il Tribunale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 9.2.2021

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Daniela D'Auria

IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi